ДОГОВОР № XXX

г. Владивосток xx.xx.xxxx г.

Физическое лицо XXXXX XXXXX XXXXX, паспорт XX XX XXXXXX, выдан XXXX XXXX XXXX, XX XX XXXX г., именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Элиткарс», в лице директора Олейник Дмитрий Вячеславович, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по организации перевозки и доставки транспортного средства (XXXX XXXX) в интересах Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить предоставленные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Заказчик предоставляет Исполнителю согласие на обработку, хранение и использование его персональных данных в целях исполнения настоящего договора.

1.3. В рамках исполнения обязательств Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги:

- консультирование Заказчика по вопросам поиска и подбора транспортного средства с учетом требований Заказчика;
- содействие в заключении договора купли-продажи транспортного средства, оформлении необходимых документов и их передаче Заказчику;
- контроль за процессом перевозки и доставки транспортного средства в согласованное место.

1.4. Исполнитель предоставляет Заказчику информацию по транспортному средству в следующих формах:

- устно (в том числе по телефону или посредством голосовых сообщений);
- письменно (на бумажном носителе);
- в электронном виде (через электронную почту, мессенджеры WhatsApp, Telegram и др.);
- на русском или любом иностранном языке, в зависимости от требований Заказчика.

1.4.1. Стороны согласовали, что обмен информацией через электронные средства связи (мессенджеры, электронную почту) считается надлежащим исполнением обязательств по информированию.

1.4.2. Заказчик подтверждает, что предоставленные Исполнителю контактные данные (мессенджеры, электронная почта) актуальны и могут использоваться для передачи информации.

1.4.3. Исполнитель оказывает Заказчику консультационные услуги по вопросам приобретения транспортного средства, разъясняет права и обязанности Заказчика в отношениях с продавцом.

1.5. Общая стоимость транспортного средства, выбранного Заказчиком, включает в себя:

- стоимость самого автомобиля;
- затраты на его доставку;

- таможенные пошлины, налоги, обязательные платежи, связанные с таможенным оформлением и постановкой на учет.

1.6. Все указанные платежи Заказчик осуществляет самостоятельно от своего имени**.**

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Формулировать задания для Исполнителя в рамках предоставляемых услуг, а также вносить в них изменения по согласованию с Исполнителем.

2.1.2. Воздерживаться от действий, которые могут препятствовать исполнению настоящего договора.

2.1.3. Требовать от Исполнителя соблюдения конфиденциальности переданной информации.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Осуществить оплату стоимости транспортного средства путем банковского перевода на счет продавца на основании инвойса, полученного через Исполнителя в электронном виде.

2.2.2. Оплатить в полном объеме все установленные таможенные пошлины, налоги и обязательные платежи на основании предоставленной Исполнителем таможенной документации.

2.2.3. Заказчик перечисляет денежные средства на реквизиты уполномоченного брокера (физического лица), указанные Исполнителем, для последующего перечисления (в т.ч. после конвертации) в счёт уплаты таможенных платежей и связанных расходов по автомобилю Заказчика. Брокер действует на основании доверенности, выданной Исполнителем. Перечисление Заказчиком денежных средств на указанные реквизиты считается надлежащим исполнением обязанности по оплате перед Исполнителем (платёж представителю) при условии подтверждения полномочий брокера. Основание: ст. 182, 185, 312 ГК РФ. Исполнитель несёт полную ответственность перед Заказчиком за сохранность и целевое использование перечисленных средств брокером и иными привлечёнными третьими лицами, поскольку исполнение соответствующих обязанностей возложено Исполнителем на такое лицо; риск их действий (бездействия) лежит на Исполнителе. В случае неперечисления средств по назначению, утраты, использования не по целевому назначению либо нарушения сроков перечисления Исполнитель обязан возместить Заказчику уплаченные суммы, связанные комиссии/курсовые разницы и иные документально подтверждённые убытки, а также предоставить отчёт и подтверждающие документы. Основание: ст. 313, 403 ГК РФ (ответственность должника за третье лицо), ст. 401 ГК РФ.

2.2.4. В срок предоставлять Исполнителю все документы и информацию, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.

2.2.5. Осуществлять оплату услуг Исполнителя в порядке, размере и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.2.6. Совершать все предусмотренные законодательством и настоящим договором действия, связанные с приобретением транспортного средства, включая своевременную оплату его стоимости, доставки и сопутствующих расходов, связанных с таможенным оформлением. В случае выявления дефектов транспортного средства при его получении Заказчик обязан составить и подписать акт осмотра с указанием обнаруженных недостатков в день передачи транспортного средства.

2.2.7. Подписать акт об оказанных Исполнителем услугах и направить его Исполнителю в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его получения. В случае, если Заказчик в установленный срок не направил подписанный акт или мотивированные возражения, услуги Исполнителя считаются принятыми без замечаний, а акт – подписанным.

2.2.8. Стороны договорились, что акт выполненных услуг признается действительным при наличии

факсимильной копии подписи и печати.

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. В случае несвоевременной оплаты со стороны Заказчика приостановить оказание услуг до момента полной оплаты.

2.4. Исполнитель обязуется:

2.4.1. Предоставлять Заказчику информацию в соответствии с его заявкой в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2.4.2. Обеспечить сохранность документации, переданной ему Заказчиком для оказания услуг.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Стоимость услуг Исполнителя входит в общую стоимость работ по принципу «под ключ». В случае, если между Заказчиком и Исполнителем индивидуально согласованы дополнительные услуги, их перечень, условия оказания и стоимость подлежат обязательному отражению в Приложении № 1 к настоящему договору.

3.2. Оплата стоимости услуг Исполнителя по настоящему договору осуществляется в российских рублях.

3.3. Оплата за услуги Исполнителя производится в полном размере в день доставки автомобиля.

3.4. Дополнительные услуги, не предусмотренные настоящим договором, оплачиваются по согласованию Сторон.

3.5. После подписания договора об оказании услуг и до получения автомобиля Заказчик обязуется оплатить стоимость растаможки автомобиля. Стоимость растаможки рассчитывается в день составления договора. Заказчик рассчитывается за автомобиль по факту выкупа.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае невозможности исполнения обязательств по вине Заказчика внесенные им платежи за услуги Исполнителя возврату не подлежат.

4.4. Исполнитель несет ответственность за:

- сохранность и надлежащее состояние автомобиля до момента его передачи Заказчику;
- соответствие предоставленных продавцами, лизинговыми компаниями и иными торговыми площадками описаний автомобилей информации, размещенной на интернет-ресурсах;
- несоответствие фактического состояния автомобиля заявленному в его описании;
- повреждения, возникающие в ходе естественной эксплуатации автомобиля (включая сколы лакокрасочного покрытия на бамперах, капоте, крыльях, зеркалах, мелкие сколы на лобовом стекле, вызванные попаданием песчинок и мелких камней).

4.5. Естественный износ деталей и агрегатов автомобиля, обусловленный его эксплуатацией.

4.6. В случае несоответствия автомобиля в момент проверки машины Заказчиком состоянию, указанному в Приложении № 1 к настоящему договору, Исполнитель обязуется возместить все внесённые Заказчиком средства, которые были оплачены до получения автомобиля, не позднее чем через 24 часа с момента выявления Заказчиком дефектов.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами либо их уполномоченными представителями.

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

5.3. Все споры между Сторонами, возникшие при исполнении, изменении или расторжении настоящего договора, решаются посредством переговоров. При недостижении согласия спорные вопросы передаются на рассмотрение соответствующего суда Российской Федерации. Срок рассмотрения претензий сторон друг к другу устанавливается в течение 3 (трёх) календарных дней с даты получения претензии.

5.4. Настоящий договор вступает в силу с даты его составления и оплаты стоимости услуг Исполнителя Заказчиком и действует до полного исполнения обязательств.

5.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Стороны настоящего договора допускают использование аналогов собственноручных подписей уполномоченных должностных лиц Исполнителя, т.е. графическое воспроизведение указанной подписи средствами копирования, при заключении настоящего договора, дополнительных соглашений к нему, а также на иных юридически значимых документах, оформляемых в рамках настоящего договора.

5.7. Время доставки автомобиля занимает от 3 до 10 календарных дней.

5.8. Стоимость автомобиля посчитана «под ключ» с учётом доставки, растаможки и всех таможенных платежей.

5.9. Растаможка высчитывается от максимальной стоимости автомобиля.

5.10. Исполнитель гарантирует исправность транспортного средства в течение одного месяца с момента передачи Заказчику или до достижения пробега 1500 километров (в зависимости от того, что наступит ранее).

5.11. Гарантия распространяется только на устранение заводских дефектов основных узлов и агрегатов транспортного средства.

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

XXXXX XXXXX XXXXX

паспорт гражданина РФ: XX XX XXXXXX

выдан: XXXX XXXX XXXX, XX XX XXXX г.

проживающий(ая) по адресу: XXXX XXXX XXXX

контактный телефон: +7 (XXX) XXX XX XX

_____ Подпись

Исполнитель

ООО «Элиткарс»

690065, Приморский край, г Владивосток, ул Стрельникова, д. 5, офис 510

ОГРН 1232500009873

ИНН 2540276092

КПП 254001001

ОКПО 94678599

_____ (Олейник Д.В.)

Приложение № 1

к договору №: XXX от XX.XX.XXXX г.

Требования Заказчика к транспортному средству:

Заказчик (ФИО)	XXXXX XXXXX XXXXX
Марка и модель автомобиля	XXXXX XXXXX
Год выпуска	XXXX
Пробег, км	XXXXX
Объем двигателя см3	XXXX
VIN-код	XXXXXXXXXXXXXXXX
Тип двигателя, вид топлива	XXXXXXX
Цвет	XXXXXXX
Дополнительные требования по состоянию и комплектации	Автомобиль соответствует заводской комплектации согласно VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX. Узлы и агрегаты исправны, изменения не подверглись, течи технических жидкостей отсутствуют. Кузовные детали ремонтных окрасов не имеют, толщина ЛКП соответствует заводской – коррозии и ржавчины отсутствуют. Кузовные элементы повреждений не имеют, ремонту не подвергались. Проведение регламентного ТО подтверждено сервисной книжкой (предоставлена в бортовой документации). Записи о пробеге в блоках управления соответствуют пробегу на одометре, изменения не вносились. Ошибки в блоках управления отсутствуют, заведено не удалялись. Ходовая часть повреждений не имеет. Рулевое управление исправно.
Максимальная стоимость автомобиля с учетом транспортировки, таможенных платежей, российских рублей	Стоимость растаможки со всеми таможенными платежами XXX XXX российских рублей. Стоимость автомобиля X XXX XXX российских рублей. Общая сумма к оплате за автомобиль под ключ X XXX XXX российских рублей.
Адрес доставки авто	г. XXXXXX

Подписи сторон:

Исполнитель: **Заказчик:**

_____ (Олейник Д.В.) _____ (XXXXX X.X.)

подпись Директор подпись Заказчик

ОБРАЗЕЦ